குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அன்றாடம் நடைபெறும் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளைச் சங்க நடைமுறைவிதிகளில் உள்ளவாறு குறிப்பிட்டபடி நடைபெறும். சட்டபூர்வ நிறுமத்தின் தணிக்கையை இந்தியப் பொதுக் கணக்குத் தணிக்கை யாளர் அவர்கள் மேற்கொள்வர். அவர்களின் அறிக்கை நாடாளுமன்றம் / சட்டமன்றங்களில் தாக்கல் செய்யப்படும். உதாரணமாக இந்திய உணவுக் கழகம், ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம், பொதுக்காப்பீட்டு நிறுவனம், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, பாரத ஸ்டேட் வங்கி, ரயில்வேத்துறை, மின்சாரக் கழகம், சட்டபூர்வ நிறுவனங்கள் போன்ற தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் இந்நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்டது. என்ற வார்த்தையை தனது பெயருக்குப் பின்னால் சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை

இ. இலாப நோக்கமில்லாச் சங்கம்

பிரிவு 8 ன்படி மத்திய அரசு இவ்வகைச் சங்கத்திற்கு அனுமதி வழங்குகிறது. இவ்வகை நிறுமங்கள் வரையறு பொறுப்புடன் வரையறுக்கப் பட்டது அல்லது தனி வரையறுக்கப்பட்டது என்று வார்த்தை பெயருடன் இறுதியில் சேர்க்காமல் பதிவு செய்யப்படுகிறது. "இலாபமில்லா அமைப்பு என்ற தகுதிநிலையால் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. பின்வரும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கும்.

(i) சங்கம் வரையறு பொறுப்பு என்ற நோக்கத்துடன் மட்டுமே வணிகத்தை மேம்படுத்தவும்/கலை, அறிவியல், மதம், கருணை அல்லது பயன்படத்தக்க நோக்கத்துடன் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

(ii) இலாப மீட்டலை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்பாட்டிருந்தால் அதன் இலாபத்தை அந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்த மட்டுமே வேண்டும்.

(iii) அதன் உறுப்பினர்களுக்குப் பங்காதாயம் வழங்கக் கூடாது.

இத்தகைய நிறுவனங்கள் பொது நிறுமமாகவோ அல்லது தனி நிறுமமாகவோ இருக்கலாம் அல்லது பங்கு மூலதனம் இல்லாமலும் இருக்கலாம்

2. உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில்

அ) தனி நிறுமம்

தனிநிறுமம் என்பது நிறுமங்களில் ஒருவகை இந்நிறுமம் குறைந்த பட்சம் 2 பங்குதாரர்கள் மற்றும் 2 இயக்குநர்களைக் கொண்டு செயல்படலாம். குறைந்தபட்சத் தேவையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் ₹ 1,00,000/- என்பது நிறுமச்சட்டம் (திருத்தம்) 2015இல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டம் 29.05.2015 அன்று அமல்படுத்தப்பட்டது. தனி நிறுமங்களில் பங்குகள் மாற்றம் செய்வதைச் சங்க நடைமுறை தடைசெய்கிறது. பத்திரங்களுக்காக அழைப்பு விடுப்பதையும் தடைசெய்கிறது. தற்பொழுது நிறுமத்தின் பங்குதாரர்களாக அதிகபட்சமாக 200 நபர்கள் வரை அனுமதிக்க நிறுமச்சட்டம் அனுமதி அளிக்கிறது. ஒரு தனிநிறுமம் மூன்று முறைகள் அமைக்கலாம் அவையாவன

a) தனிநிறுமம் b) சிறிய தனி வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம் c) ஒரு நபர் தனிநிறுமம்.

ஆ) பொது நிறுமம்

பொது நிறுமம் என்பது தனி நிறுமம் அல்லாதது. பொது நிறுமம் என்பது பின்வரும் சிறப்பு இயல்புகளை உள்ளடக்கியது.

- குறைந்தபட்ச 7 உறுப்பினர்களைக் கொண்டது.
- குறைந்தபட்ச செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் ரூ.5,00,000/- ஆகும். அல்லது அதிகபட்ச செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் குறிப்பிடவில்லை
- துணை நிறுமம் என்பது தனி நிறுமமாக இருக்காது.
- பங்குகளை மாற்றம் செய்வதைத் தடை செய்வதில்லை.
- நிறுமத்தின் பங்குகளுக்கோ அல்லது கடனீட்டுப் பத்திரத்திற்கோ வெளியிடத் தடைசெய்வதில்லை.
- பொதுவைப்புநிதியைப் பெறப் பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுப்பதைத் தடை செய்வதில்லை.

3. பொறுப்பின் அடிப்படையில்

அ. பங்குகளால் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமங்கள்

பங்குகளால் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமங்கள் என்பது அதன் அமைப்பு முறையேட்டில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அதன் பங்கு முதலில் செலுத்தப்படாத தொகை மட்டுமே பொறுப்பாகும். பொது நிறுமம் அல்லது தனி நிறுமம் ஆகியவை

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 53 2/17/2021 3:11:08 PM